

現代家族をみる視点

—制度・近代社会の編成原理など—

学習のポイント

- 明治以来の法制度について、現在の家族状況との関連で、何が問題とされており、なぜそれが問題とされているのかを理解する
- 高度成長期に確立した社会保障制度等のシステムについて、現在の家族状況との関連で、何が問題とされており、なぜそれが問題とされているのかを理解する
- 「近代の伝統化」のリスクについて理解する

1

2

目次

1. 近代化以前の家族
2. 近代化と家族制度(1) 明治民法下の「家」制度
3. 近代化と家族制度(2) 戦後民法下の家族制度
4. 近代化と家族制度(3) 新しい問題
5. 近代社会の編成原理—公的領域と私的領域

3

「伝統的な家族」とは？

Q. 次の中で、「伝統的家族」の特徴に当てはまるものはどれか？

- 1) 男性は外で働き、女性は家庭で家事・育児
- 2) 家長の男性(父)が権力をもち、子どもが誰といつ結婚するかも家長が決める
- 3) 結婚すると妻は夫方の家に入り、夫の両親と「三世同居」する

4

近代化以前の家族(筒井2016)

• 古代

[]は農耕を行う集落

家族・結婚の規範は緩く、男女関係は比較的平等

(cf. 妻問婚)

5

近代化以前の家族(筒井2016)

• 中世・近世

武家社会(男性的政治支配)

→家父長制(家族も男性支配的に)

農民・商人の社会では比較的自由

氏は不要(一部のみに)、夫婦は別氏

6

近代化と家族制度(1)

[]下の「家」制度

(cf. 岩間ら2015表2-4)

- 国民国家の成立→「**家族制度**」の誕生
- 結婚の変化
【～江戸時代】近隣や親族による結婚式により社会的に承認されるもの
↓
【明治時代～】結婚は国家への「**届け出**」をもって成立するもの

7

近代化と家族制度(1) 明治民法下の「家」制度

(cf. 岩間ら2015表2-4)

- 「**家**」制度: 江戸時代まで主に支配層のものだった「家父長制」を反映→民法によって、庶民へ浸透
- 家長(基本的に「父」)の大きな権限
 - 長男による「**家督**」の単独相続
 - 全員「**氏**」をもつ: 夫婦同姓制(夫の氏)
 - 「**戸主権**」: 子どもの結婚、家族の居住場所、「家」のメンバー(戸籍)など

8

- 「家」の機能
 - 経済的扶養、祖先祭祀など
- 「家」の原理
 - 世代間の序列 (戸主*—直系尊属—戸主の配偶者—直系卑属+配偶者—傍系親族+配偶者、非親族)
 - 男女差別 (男—女)

* 戸主(家長)の権限大

9

2. 近代化と家族制度(2)

戦後民法下の家族制度

10

近代化と家族制度(2)

[]下の家族制度

(cf. 岩間ら2015表2-4)

- 「家」制度の廃止→家族関係の平等化
- 例)
- 結婚: 男女の合意によるもの(×家長が決定)
 - 相続: 均分相続
 - 家族の定義: 戸籍から自由に
 - 男女平等: 憲法に規定

11

近代化と家族制度(2) 戦後民法下の家族制度

(cf. 岩間ら2015表2-4)

- 残されている問題
- 例1) 夫婦同姓制
→ 家族の多様化の中で、家族形成の支障に
(cf. 新聞記事・資料)

選択の余地のない「強制」同姓制であることが問題
→ 求められている制度は「選択」同姓・別姓制

12

- 2人とも結婚前の姓を使いたい場合に、現在の制度下でとる方法

1. 事実婚(婚姻届を提出しない)
2. 通称使用(婚姻届を提出する=戸籍上は一方が姓を変えなければならない)

→様々な不利あり

13

13

「夫婦同姓制」下で生じている不利益の例 (男女共同参画会議基本問題専門調査会, 2001)

1 職業生活上の不利益

【事例1: 女性】

- 結婚前に知り合った人すべてに氏が変わったことを連絡するのは不可能であるので、氏の変更について連絡できなかった人が同業者の名簿等を見ても私であるということを認識できず、仕事のチャンスを逃しかねない。

法律として認められていない「旧姓使用」では、不利益の解消に限界がある

【事例2: 男性】

- 発表論文等で旧姓を使っているが、外部から職場に問い合わせがあった時、そういう人物は存在しないということが生じる。また、(男性であるのに)論文の氏名と職場での氏名が異なっていることに驚かれ、そのたびに、説明を余儀なくされる。

14

14

2 婚姻に関するもの

【事例3: 女性】

- 互いに長男、長女であるため、家の問題、親の問題、姓の問題でなかなか結婚に踏み切れない。まだ、お互いの両親に結婚したいことは言っていないが、親同士があげられません、いただきたい、と不仲になっている。

【事例4: 男性】

- 私自身は彼女の姓に変えてもいいと考えているが、長男であるため、私の親が反対している。何度も話し合いをしているが、私の姓を変えることはダメで、事実婚も認めてはもらえず、口げんかばかりの毎日で、八方さがりな状況となっている。

15

15

例2) 離婚後300日以内出生子の嫡出子推定

- 離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子とみなされる(嫡出推定)(772条)
- 生まれた子との間に「親子関係がない」とする訴え(嫡出否認)は、規程上、夫しか起こせない

→夫のDVなどで妻が別居したケースで、子の出生届が提出できない事態が発生
=「無戸籍児」問題

16

16

- 夫のDVなどで妻が別居したケース
 - 夫が離婚を認めない/夫とのかかわりを避けざるを得ない
 - 新しい生活の中で事実上再婚した夫との間に子供が生まれた場合、出生届を出すと、前夫の子と推定される
 - 出生届の提出を断念
 - 子が「無戸籍」に
- 2016年8月現在、702人→2021年2月現在、881人(法務省確認)。

(cf. 新聞記事)

17

17

- 2022年12月民法改正(2024年4月1日施行)の主なポイント

1. 嫡出推定(例外規定)

- 離婚から300日以内に生まれた子でも、女性が再婚している場合は再婚後の夫の子と推定。
- 婚姻から200日以内に生まれた場合も婚姻中の夫の子と推定。

2. 嫡出否認の訴え

- 子や母も父子関係を否定する訴えが可能に

→1はあくまで例外規定。再婚していない場合は対象外

18

